

№ 20-06/10115 от 23.10.2025

УТВЕРЖДЕНЫ

Советом директоров

АО «СК «Freedom Finance Insurance»

Протокол № 57 от «23» 10 2025 г.

С вступает в действие «23» 10 2025 г.



«Freedom Finance Insurance» СК» АҚ

Директорлар Кеңесімен

БЕКІТІЛГЕН

Хаттама № 57 23.10 2025 ж.

қолдануға енгізіледі 23.10 2025 ж.

Правила

добровольного страхования непредвиденных убытков при задержке рейса
Акционерного общества "Страховая компания "Freedom Finance Insurance"

«Freedom Finance Insurance» Сактандыру компаниясы» Акционерлік қоғамының
Рейсті кідірту барысында туындаған күтпеген залалдарды ерікті сактандыру
Ережелері

Директорлар Кеңесінің шешімімен енгізілген өзгертулері мен толықтырулары (дата, нөмірі):
Изменения и дополнения, внесенные решением Совета директоров (дата, номер):

№	Енгізілген өзгертулер, толықтырулар/ Внесены изменения, дополнения	Дата	№	Тіркеу №/ Рег.№
		от « » 20 г.	№	Рег.№
		от « » 20 г.	№	Рег.№
		от « » 20 г.	№	Рег.№

Директорлар Кеңесінің шешімімен күші жойылған деп танылған (хаттама № ____
«__» ____ ж.).

Признано утратившим силу решением Совета директоров (протокол № ____ от
«__» ____ г.).

МАЗМҰНЫ:		СОДЕРЖАНИЕ:	
1. Жалпы ережелері.....	3	1. Общие положения.....	3
2. Сақтандыру объекті.....	6	2. Объект страхования.....	6
3. Сақтандыру субъекті	6	3. Страховой случай.....	6
4. Сақтандыру сомасын белгілеу тәртібі. Франшиза. Сақтандыру сыйлықақысы, түрі және төлеу тәртібі.....	6	4. Порядок определения страховой суммы. Франшиза. Страховая премия, форма и порядок ее уплаты.....	6
5. Шарт жасасу тәртібі	8	5. Порядок заключения Договора.....	8
6. Шартты қолдану мерзімі және аясы	9	6. Срок и место (территория)	
7. Тараптардың құқықтары мен міндеттері	10	действия Договора.....	10
8. Сақтандыру жағдайы басталғанда, Сақтанушының/Сақтандырылғанның іс-әрекеттері.....	13	7. Права и обязанности Сторон.....	10
9. Сақтандыру жағдайы басталғанын растайтын құжаттар тізбесі. Сақтандыру төлемін атқару тәртібі және ережелері	14	8. Действия Страхователя/Застрахованного при наступлении страхового случая.....	13
10. Сақтандыру жағдайының ерекшеліктері және сақтандыруды шектеу. Сақтандыру төлемін атқарудан бас тарту.....	16	9. Перечень документов, подтверждающих наступление страхового случая. Порядок и условия осуществления страховых выплат.....	14
11. Сақтандыру шартын қолдану кезеңіде, сақтандыру тәуекелінің ұлғаю салдарлары.....	18	10. Исключения из страховых случаев и ограничение страхования. Отказ в страховой выплате.....	16
12. Сақтандыру шартын қолдануды тоқтату шарттары.....	19	11. Последствия увеличения страхового риска в период действия Договора.....	19
13. Сақтанушыны ауыстыру	22	12. Условия прекращения действия Договора.	19
14. Дауларды шешу тәртібі	22	13. Замена Страхователя	21
15. Қосымша шарттар	22	14. Порядок разрешения споров.....	22
16. Еңсерілмес күштер жағдаяттары (Форс-Мажор).....	23	15. Дополнительные условия.....	22
17. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы ескертпе.....	23	16. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-Мажор).....	22
		17. Антикоррупционная оговорка.....	23

1. Жалпы ережелері Рейсті кідірту барысында туындаған күтпеген залалдарды ерікті сақтандыру туралы осы Ережелері (бұдан былай-Ережелер), «Freedom Finance Insurance» Сақтандыру компаниясы» Акционерлік қоғамының (бұдан былайСақтандырушы) сақтандыру қызметін жүзеге асыру үшін, мемлекеттік өкілетті органымен берілген Лицензиясы бойынша, сақтандыру өнімдеріне қатысты ҚР заңнамасына сәйкес құрастырылған, және рейсті кідірту барысында туындаған күтпеген залалдарды ерікті сақтандыру Шартын жасасу ережелерін қамтиды. 1.1. Осы Ережелерде келесі ұғымдар қолданады: Сақтанушы – Сақтандырушымен Шарт жасасатын жеке немесе заңды тұлға. Сақтанушы (жеке тұлға) бірізгіде Сақтандырылған болып табылуы мүмкін. Сақтандырушы – сақтандыруды жүзеге асыратын заңды тұлға, атап айтқанда, сақтандыру жағдайы басталғанда, сақтандыру төлемін Сақтанушыға немесе Шарт соның пайдасына жасалған басқа тұлғаға (Пайда алушыға) Шартпен белгіленген сома (сақтандыру сомасы) шегінде жүзеге асыруға міндеттелген тұлға. Сақтандырылған – сақтандырылатын жеке тұлға. Пайда алушы – осы Ережелерге сәйкес, сақтандыру төлемін алушы тұлға. Сақтандыру сыйлықақысы – Шартпен белгіленген мөлшерде және тәртіпте сақтандыру төлемін Сақтанушыға (Пайда алушыға) төлеу міндеттемесін Сақтандырушы өзіне алғаны үшін, Сақтанушының Сақтандырушыға төлеуге міндеттелген ақшалай сомасы. Сақтандыру сомасы - сақтандыру объекті сақтандырылған ақшалай сомасы, және ол сақтандыру жағдайы басталғанда, Сақтандырушының жауапкеркершілігінің шекті көлемі болып табылады; Сақтандыру төлемі - сақтандыру жағдайы басталғанда, Сақтандырушымен Пайда алушыға сақтандыру сомасы шегінде төленетін ақшалай сомасы.	1. Общие положения Настоящие Правила добровольного страхования непредвиденных убытков при задержке рейса (далее – Правила) разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан по видам страхования, на которые у Акционерного общества «Страховая компания «Freedom Finance Insurance» (далее – Страховщик) имеется лицензия на право осуществления страховой деятельности, выданная уполномоченным государственным органом и содержат условия, на которых заключается Договор добровольного страхования непредвиденных убытков при задержке рейса. 1.1. В настоящих Правилах употребляются следующие понятия: Страхователь – физическое или юридическое лицо, заключившее Договор со Страховщиком. Страхователь (физическое лицо) может одновременно являться Застрахованным. Страховщик – юридическое лицо, осуществляющее страхование, то есть обязанное при наступлении страхового случая произвести страховую выплату Страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен Договор (Выгодоприобретателю), на условиях и в пределах определенной суммы (страховой суммы), установленных Договором. Застрахованный – физическое лицо, в отношении которого осуществляется страхование. Выгодоприобретатель - лицо, которое в соответствии с настоящими Правилами является получателем страховой выплаты. Страховая премия - сумма денег, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику за принятие последним обязательств произвести страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю) в размере и порядке, определенном Договором. Страховая сумма - сумма денег, на которую застрахован объект страхования, и которая представляет собой предельный объем ответственности Страховщика при наступлении страхового случая; Страховая выплата - сумма денег, выплачиваемая Страховщиком
--	--

Сақтандыру жағдайы – ықтималдық және кездейсоқтық белгісі бар оқиға, оның басталуы, сақтандыру төлемін жүзеге асыруды Шартпен қарастырған. Сақтандыруды қорғау кезеңі – сақтандыру жағдайы басталғанда, Сақтандырушының сақтандыру төлемін жүзеге асыру міндеті туындайтын кезеңі. Сақтандыру шарты (бұдан былай – Шарт) – Сақтандырылғанға қатысты сақтандыруды қорғау қолданатынын куәландыратын құжаттың бар болуын растайтын және сақтандыруға қабылданатын тәуекелдерді Сақтандырушымен ресімделген сақтандыру сомасы шегінде қамту туралы ақпаратты мазмұндайтын құжат. Аталған ережелерге сәйкес, бір тарап (Сақтанушы) сақтандыру сыйлықақысын төлеуге міндеттененеді, ал екінші тарап (Сақтандырушы), сақтандыру жағдайы басталғанда, Пайда алушыға немесе Шарт соның пайдасына жасалған басқа тұлғаға сақтандыру төлемін атқаруға міндеттенеді; Сақтандырушының интернет-ресурсы - Сақтандырушының Интернеттегі ақпараттық-коммуникациялық жүйесінде: www.ffins.kz. мекен-жайы бойынша орналастырылған ресми сайты; Серіктестің интернет-ресурсы - тиісті келісім негізінде Сақтандырушының серіктесі болып табылатын Интернет, ұйымның ақпараттық-коммуникациялық желісіндегі ресми сайт/мобильді қосымша. Жеке кабинет - Сақтандырушының интернет-ресурсындағы дербес бөлімі, Сақтанушымен немесе Сақтандырушымен/серіктесімен Сақтанушының тапсырысы немесе келісімі бойынша қалыптастырылған, және ол Сақтандырушы және Сақтанушы арасында электронды үлгіде ақпарат құру және алмасу үшін пайдалануы мүмкін, Шартты жасасу, орындау, өзгерту, мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ, осы Ережелерге және қолданыстағы ҚР заңнамасына қайшы келмейтін мақсаттарда қолдану үшін.; Сақтандыру аумағы - сақтандыруды қорғау шегі таралатын аумағы. Франшиза – сақтандыру ережелерімен қарастырылғанға сәйкес, Сақтандырушыны белгілі мөлшерден аспайтын нұқсанды	Выгодоприобретателю в пределах страховой суммы при наступлении страхового случая. Страховой случай - событие, обладающее признаками вероятности и случайности, с наступлением которого Договор предусматривает осуществление страховой выплаты. Период действия страховой защиты – период, в течение которого у Страховщика возникает обязанность осуществить страховые выплаты, при наступлении страхового случая. Договор страхования (далее – Договор) – документ свидетельствующий о наличии действующей страховой защиты в отношении Застрахованного и содержащий информацию об условиях страхового покрытия по страховым рискам, принимаемым на страхование в пределах страховой суммы, оформленный Страховщиком, по которому одна сторона (Страхователь) обязуется уплатить страховую премию, а другая сторона (Страховщик) обязуется при наступлении страхового случая осуществить страховую выплату Выгодоприобретателю или иному лицу, в пользу которого заключен Договор; Интернет-ресурс Страховщика - официальный сайт Страховщика в информационно-коммуникационной сети Интернет, размещенный по адресу: www.ffins.kz; Интернет-ресурс партнера – официальный сайт/мобильное приложение в информационно-коммуникационной сети Интернет, организации, являющаяся партнером Страховщика на основании соответствующего соглашения. Личный кабинет - персональный раздел Страхователя на интернет-ресурсе Страховщика, сформированный Страхователем, либо Страховщиком/партнером Страховщика по поручению или с согласия Страхователя, который может быть использован для создания и обмена информацией между Страховщиком и Страхователем в электронной форме для заключения, исполнения, изменения, досрочного прекращения Договора, а также в иных целях, не противоречащих настоящим Правилам и действующему законодательству РК; Территория страхования - территория, в
---	---

өтеуден босату. Франшиза шартты (шегерілмейтін) және шартсыз (шегерілетін) түрде қолданады;

Шарттың электрондық нысаны – Бірыңғай сактандыру мәліметтер базасы- (бұдан былай-ЕСБД) арқылы Өтініште берілген мәліметтерді, мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйесіндегі және оларға ведомстволық бағынысты, ЕСБД ақпараттық жүйесімен біріктірілген ұйымдарындағы мәліметтерді салыстыру (верификациялау) әдістері арқылы мәліметтер базасын қалыптастыру және жүргізу бойынша ұйыммен берілген сактандыру шартының бірегей нөмірі;

Тасымалдаушы – тіркелген кез келген көлік компаниясы, жолаушыларды және багажды әуе, теңіз, автожол, теміржолмен тасымалдауды жүзеге асырушы және аталған тасымалдау бойынша Лицензиясын иеленген және оны белгіленген бағдар бойынша жүзеге асырушы компания.

Тасымалдау –авто, теміржол, теңіз көлігімен, сондай-ақ, ішкі су көлігімен (өзен, көл және аралас қалқу), тиісті лицензиясы негізінде Тасымалдаушымен ұйымдастырылған тасымалдау шеңберінде қозғалуы.

Сактандыру шарты (полис) «соған» немесе «соған» және «кері» тасымалдау бойынша әрекеттерін таратуы мүмкін, Шартта көрсетілген рейстердің санына тәуелді, «соған» және «кері» тасымалдау тағайындауына кіретіні ескерілуіне сәйкес.

Рейс – осы Ережелерге сәйкес:

- авиа – бірегей белгілері – тасымалдаушының коды және рейс нөмірі, ұшу датасы, бағдары үйлескен, ұшу кестесінде тіркелген тасымалдау.

- теміржол, автобус - бірегей белгілері үйлескен-поезд нөмірі, автобус рейсінің нөмірі, бағдар бойынша рейс атауы, жүріс датасы және т.б. поезд/автобус жүрісі кестесінде тіркелген тасымалдау.

Билетте, отыру түбіртегінде рейстің бірегей белгілері көрсетіледі, атап айтқанда, Сактандыру шартында көрсетілген тасымалдау параметрлері (бағдары, датасы және уақыты).

Сактандыру жағдайын онлайн тіркеу – Сактандырушының өкілінің Сактанушымен

пределах которой распространяется действие страховой защиты.

Франшиза – предусмотренное условиями страхования освобождение Страховщика от возмещения ущерба, не превышающего определенного размера. Франшиза бывает условная (не вычитаемая) и безусловная (вычитаемая);

Электронный формат Договора – оформленный Договор с уникальным номером, присвоенный организацией по формированию и ведению базы данных, по методам сверки (верификации), сведений, указанных в заявлении, путем проведения через Единую страховую базу данных (далее ЕСБД), с данными из информационных систем государственных органов и подведомственных им организаций, интегрированных с информационной системой ЕСБД;

Перевозчик – любая зарегистрированная транспортная компания, осуществляющая пассажирские перевозки пассажиров и багажа по суше, воде или воздуху и имеющая лицензию на этот тип перевозок и осуществляющая их по установленному маршруту.

Перевозка – перемещение воздушным, автомобильным, железнодорожным, морским транспортом, а также внутренним водным транспортом (транспортом речного, озерного и смешанного плавания) в рамках организованной перевозчиком перевозки на основании соответствующей лицензии.

Договор страхования (полис) может распространять свое действие на перевозку «туда» или на перевозку «туда» и «обратно», в зависимости от количества, указанных в договоре рейсов, входящих в перевозку с учетом определений перевозки «туда» и «обратно».

Рейс – согласно настоящим Правилам:

- авиа - перевозка, зарегистрированная в расписании полетов, обладающая уникальным сочетанием признаков - кода перевозчика, номера рейса, даты вылета и маршрута.

- ж/д, автобусный - перевозка, зарегистрированная в расписании движения поездов/автобусов, обладающая уникальным сочетанием признаков – номер поезда, номер автобусного рейса, название рейса по маршруту следования, дата отправления и т.п.

(Сақтандырылғанмен, Пайда алушымен) қарымқатынасу жолымен арақашықтық режімінде бейнебайланыс арқылы жасалатын тіркеуі, және сақтандыру жағдайы белгісі бар оқиғаны Сақтанушымен тіркеуді және фототіркеуді, Сақтандырушының өкілімен оған жолданған нұқсаулық бойынша қолдауы. 2. Сақтандыру объекті 2.1. Сақтандыру объекті болып, рейсті кідірту барысында туындаған күтпеген залалдарға байланысты Сақтанушының (Сақтандырылғанның) ҚР заңнамасына қайшы келмейтін мүліктік мүддесі табылады. 3. Сақтандыру жағдайы 3.1. Сақтандыру жағдайы болып, рейсті 2 (екі) толық сағатқа кідіруге байланысты туындаған күтпеген залалдар танылады, егер сақтандыру Шартында басқа салдарлар бойынша туындаған мерзімі көрсетілмесе: 1) ауа райының қолайсыздығы: рейсті орындауға бөгет болған тұман, жаңбыр, қар, дауыл, көктайғақ; 2) мемлекеттік органдарының талаптары (иммиграция қызметі, терроршылдыққа қарсы күресу ведомствосы, кеден қызметі, шегералық бақылау және т.б.); 3) тасымалдаушының көлік құралының механикалық немесе техникалық зақымдары немесе авиакомпанияның кінәсі бойынша рейсті орындауға кедергі жасайтын жағдаяттары. 3.2. «Толық сағат» ретінде, 60 (алпыс) минут құрайтын уақыт аралығы түсініледі. 4. Сақтандыру сомасын белгілеу тәртібі. Франшиза. Сақтандыру сыйлықақысы, түрі және төлеу тәртібі 4.1. Сақтандыру сомасы – Шартпен белгіленген ақшалай сомасы, Сақтандырушы Шартқа қатысты міндеттемелерін орындау жауапкершілігін соның шегінде көтереді. 4.2. Сақтандыру сомасы, Тараптардың келісуі бойынша, Шартта белгіленеді.. 4.3. Франшиза - сақтандыру ережелерімен қарастырылғанға сәйкес, Сақтандырушыны белгілі мөлшерден аспайтын нұқсанды өтеуден босату. 4.3.1. Франшиза шартты және шартсыз	В билете, посадочном талоне указываются уникальные сочетания признаков рейсов, из которых состоит перевозка, параметры которой (маршрут, номер, дата и время) указаны в договоре страхования. Онлайн фиксация страхового случая – фиксация, проводимая в дистанционном режиме, путем коммуникации представителя Страховщика со Страхователем (Застрахованным, Выгодоприобретателем) посредством видеосвязи и сопровождения представителем Страховщика процесса проведения фиксации события, имеющего характер страхового случая, с последующим проведением фотофиксации Страхователем, согласно высланной ему инструкции. 2. Объект страхования 2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Республики Казахстан имущественные интересы Страхователя (Застрахованного), связанные с возникновением непредвиденных убытков при задержке рейса. 3. Страховой случай 3.1. Страховым случаем являются непредвиденные убытки, связанные с задержкой рейса более чем на 2 (два) полных часа, если иной срок не указан в Договоре страхования, возникшей вследствие: 1) неблагоприятных погодных условий: туман, дождь, снегопад, шторм, гололед, препятствующих осуществлению рейса; 2) требования государственных органов (иммиграционной службы, ведомства по борьбе с терроризмом, таможенной службы, пограничного контроля и т. п.); 3) механических или технических повреждений транспортного средства перевозчика или других обстоятельств по вине авиакомпании, препятствующих осуществлению рейса. 3.2. Под «полным часом» подразумевается временной промежуток продолжительностью 60 (шестьдесят) минут. 4. Порядок определения страховой суммы. Франшиза. Страховая премия, форма и порядок ее уплаты 4.1. Страховая сумма - установленная в Договоре денежная сумма, в пределах которой
--	--

болуы мүмкін: 1) Шартпен шартты франшиза белгіленген жағдайда, Сақтандырушы залал бойынша жауапкершіліктен босатылады, егер залал, франшиза мөлшерінен аспайтын болса, және залал толық өтелуге жатады, егер оның мөлшері франшиза мөлшерінен асатын болса; 2) Шартпен шартсыз франшиза белгіленген жағдайда, Сақтандырушы Шарт ережелеріне сәйкес, төленуге тиесілі сомадан, шартсыз франшиза сомасын шегереді. 4.3.2. франшизаны және оның мөлшерін белгілеу, Шарт жасасу барысында Тараптармен анықталады. Франшиза мөлшері сақтандыру сомасына барабар пайызда немесе абсолютті мөлшерде белгіленуі мүмкін. Франшиза тәуекелдер жиынтығы бойынша тұтас, немесе белгілі тәуекелдер бойынша бөлек анықталуы мүмкін. 4.3.3. егер сақтандыру Шартында басқасы көзделмеген болса, франшиза мөлшері билетте көрсетілген ұшу датасы және уақытынан 2 (екі) толық сағатты құрайды. 4.4. Сақтандыру сыйлықақысы - Шартпен белгіленген мөлшерде және тәртіпте сақтандыру төлемін Сақтанушыға (Пайда алушыға) төлеу міндеттемесін Сақтандырушы өзіне алғаны үшін, Сақтанушының Сақтандырушыға төлеуге міндеттелген ақшалай сомасы. 4.4.1. Сақтандыру сыйлықақысы Сақтанушымен біржолғы төлем ретінде атқарылуы тиіс, қолма-қол ақшалай немесе аударым арқылы, Шартты қолдану мерзімі басталуынан кешіктірмей, егер сақтандыру Шартының ережелерімен басқасы көзделмеген болса. 4.4.2. Сақтандыру сыйлықақысын төлеу, ҚР ұлттық валютасында жүзеге асырылады-теңгеде. 4.4.3. Сақтандыру сыйлықақысы Шартпен белгіленген мерзімде төленбеген жағдайда, аталған Шарт күшіне енбеген болып саналады, ал Сақтандырушы сақтандыру төлемін жүзеге асыру міндетінен босатылады. 4.4.4. Сақтандыру сыйлықақысын төлеу күні Сақтандырушының/ Сақтандырушы серіктесінің банктік шотына немесе	Страховщик несет ответственность за выполнение своих обязательств по Договору. 4.2. Страховая сумма, устанавливается по соглашению сторон в Договоре. 4.3. Франшиза - освобождение Страховщика от возмещения ущерба, не превышающего определенного размера. 4.3.1. Франшиза может быть условная или безусловная: 1) при установлении в Договоре условной франшизы Страховщик освобождается от ответственности за убыток, если его размер не превышает размер франшизы, и убыток подлежит возмещению полностью, если его размер превышает размер франшизы; 2) при установлении в Договоре безусловной франшизы, из суммы, подлежащей выплате Страховщиком в соответствии с условиями Договора, вычитается сумма безусловной франшизы. 4.3.2. Установление франшизы и определение ее размера осуществляется по соглашению сторон при заключении Договора. Размер франшизы может выражаться в процентном отношении к страховой сумме или в абсолютной величине. Франшиза может быть предусмотрена как в целом по пакету рисков, так и отдельно по определенным рискам. 4.3.3. Если условием договора не предусмотрено иное, то размер франшизы составляет 2 (два) полных часа с даты и времени вылета указанных в билете. 4.4. Страховая премия - сумма денег, которую Страхователь обязан уплатить Страховщику за принятие последним обязательств произвести страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю) в размере, определенном Договором. 4.4.1. Страховая премия подлежит оплате Страхователем единовременно, в наличной или безналичной форме не позднее начала срока действия Договора, если иное не установлено условиями Договора. 4.4.2. Уплата страховых премий осуществляется в национальной валюте Республики Казахстан – тенге. 4.4.3. В случае неуплаты страховой премии в срок, предусмотренный условиями Договора, такой Договор считается не вступившим в силу, а Страховщик освобождается от обязанности осуществлять страховые выплаты.
--	---

кассасына ақша қаражатының түскен күні болып есептеледі. 5. Шарт жасасу тәртібі 5.1. Шарт электронды немесе қағаз үлгіде жасалады, Сақтанушы Шартта сактандыру объекті туралы толық және анық мәліметтерін және өзге тиісті ақпаратты көрсетеді. 5.2. Шарт, Сақтанушының осы Ережелерге қатысуы және сактандыру Полисін ресімдеу жолымен жасалады: 1) электронды үлгіде, Сақтандырушының/серіктестің интернет-ресурсын пайдалану арқылы, Сақтанушы және Сақтандырушы арасында электрондық – ақпараттық ресурстарымен алмасу жолымен; 2) электронды үлгіде, Сақтандырушының/серіктестің автоматтандырылған ақпараттық жүйесін пайдалану арқылы; 3) қағаз нысанында. 5.3. Сақтандыру сыйлықақысын төлеу шартын жасасу кезінде Сақтанушы осы Қағидалармен танысқанын, оған ұсынылған шарттарда Шарт жасасқанын, сондай-ақ сактандыру қызметтерін электрондық нысанда алу үшін қажетті дербес деректерді жинауды, өңдеуді, сақтауды және беруді растайды. 5.4. Сақтанушының осы Қағидалардың шарттарымен танысу фактісі Сақтандырушының/Сақтандырушының серіктесінің интернет-ресурсында электрондық нысанда қоятын арнайы жалаулармен (растаулармен), оның ішінде Сақтандырушының электрондық нысанда сактандыру қызметтерін алу үшін қажетті дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісім алуымен расталуы мүмкін. 5.5. Шарт электронды үлгіде ресімделген жағдайда, Сақтанушымен көрсетілген электрондық поштасының мекен-жайына электронды хабарлама түрінде ұйғарым жолданады, немесе, мәтіндік қысқаша хабарламалар сервисі арқылы, Сақтанушымен берілген абоненттік нөміріне бір мәртелік хабарлама (бұдан былай- SMS хабарлама) жолданады. 5.6. Сақтандырушы себебін анықтамай, Сақтанушымен Шарт жасасудан бас тартуға құқылы. 5.7. Сақтанушы Шарт жасасу алдында,	4.4.4. Днем уплаты страховой премии считается дата поступления денежных средств на банковский счет или кассу Страховщика/партнера Страховщика. 5. Порядок заключения Договора 5.1. Договор заключается в электронном или бумажном формате, где Страхователь указывает точные и полные сведения об объекте страхования и другую необходимую информацию. 5.2. Договор заключается путем присоединения Страхователя к настоящим Правилам и оформлением страхового полиса: 1) в электронной форме путем обмена электронными информационными ресурсами между Страхователем и Страховщиком с использованием интернет-ресурса Страховщика/ партнера Страховщика; 2) в электронной форме с использованием автоматизированной информационной системы Страховщика/партнера Страховщика; 3) в бумажной форме. 5.3. При заключении Договора оплатой страховой премии Страхователь подтверждает ознакомление с настоящими Правилами, заключением Договора на предложенных ему условиях, а также на сбор, обработку, хранение и передачу персональных данных, необходимых для получения страховых услуг в электронной форме. 5.4. Факт ознакомления Страхователя с условиями настоящих Правил может подтверждаться так же специальными флажками (подтверждениями), предоставляемыми Страхователем в электронной форме на интернет-ресурсе Страховщика/ партнера Страховщика, в том числе получение Страховщиком согласия на сбор и обработку персональных данных, необходимых для получения страховых услуг в электронной форме. 5.5. При оформлении Договора в электронной форме отправляется уведомление о заключении Договора в виде электронного сообщения на указанный Страхователем адрес электронной почты или одноразового сообщения посредством сервиса текстовых коротких сообщений (далее – SMS-сообщение) на указанный Страхователем абонентский номер. 5.6. Страховщик вправе отказаться от
---	---

Сақтандырушыға хабарлауға тиісті: 1) егер, Сақтанушы (Сақтандырылған, Пайда алушы және/немесе оның үлестес меншік иесі) жариялы лауазымды тұлға, оның жұбайы/зайыбы немесе жақын туысы болып табылса; 2) егер, жеке тұлғаның үлестес меншік иесі болып басқа тұлға табылса (Сақтанушы емес); 3) жүзеге асырылатын іс-әрекеттері, қылмыстық жолмен және терроршылдықты қаржыландыру арқылы алынған табысын заңдастыруға (жылыстатуға) бағытталмағанын. Қажетіне қарай, Сақтанушы Сақтандырушымен сұратылған құжаттарын, қылмыстық жолмен және терроршылдықты қаржыландыру арқылы алынған табыстарды заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы ҚР заңнамасының талаптарын орындау мақсатында ұсынуға міндеттенеді. 5.8. Сақтанушы Шартқа қол қою/төлем атқару арқылы, Сақтандырылғанның/Пайда алушының сақтандыру құпиясына жататын дербес мәліметтерін ҚР АҚ 830 бабына сәйкес, Сақтандырушының сақтандыру Полисі бойынша міндеттемелерін орындау үшін, Сақтандырушыға, Сақтандырушының серіктесіне тапсыру келісімі алынғанын растайды. 5.9. Сақтанушы Шартқа қол қою/төлем атқару арқылы, жалған мәліметтер беру жауапкершілігін мойындайды, мәліметтердің дәлелдігіне және толықтығына жауапты болады. Қажетіне қарай, Сақтанушы Сақтандырушымен сұратылған құжаттарын, қылмыстық жолмен және терроршылдықты қаржыландыру арқылы алынған табыстарды заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы ҚР заңнамасының талаптарын орындау мақсатында ұсынуға міндеттенеді. Сақтанушы жүзеге асырылатын іс-әрекеттері, қылмыстық жолмен және терроршылдықты қаржыландыру арқылы алынған табысын заңдастыруға (жылыстатуға) бағытталмағанын куәландырады. 6. Шартты қолдану мерзімі және аясы (аумағы). 6.1. Шартты қолдану мерзімі билетте	заключения Договора со Страхователем без объяснения причин. 5.7. Страхователь до заключения Договора должен известить Страховщика: 1) если Страхователь (Застрахованный, Выгодоприобретатель и/или бенефициарный собственник) является публичным должностным лицом, его супругой (супругом) или близким родственником; 2) если бенефициарным собственником физического лица выступает иное лицо (не Страхователь). 3) что осуществляемая им операция не связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем и финансированием террористической деятельности. В случае необходимости Страхователь обязуется предоставить все необходимые документы, запрашиваемые Страховщиком в целях соблюдения требования законодательства РК по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. 5.8. Страхователь, подписывая и/или оплачивая Договор, подтверждает наличие согласия Застрахованного/ Выгодоприобретателя о передачи их персональных данных Страховщику, партнёру Страховщика для исполнения Договора, а также дает свое согласие на передачу сведений Застрахованного, Выгодоприобретателя, относящиеся к страховой тайне согласно статье 830 ГК РК, партнёру Страховщика для выполнения Страховщиком своих обязательств по Страховому полису. 5.9. Страхователь, подписывая и/или оплачивая Договор, принимает ответственность за предоставление не достоверных данных, достоверность и полноту предоставляемых сведений. В случае необходимости Страхователь обязуется предоставить все необходимые документы, запрашиваемые Страховщиком в целях соблюдения требования законодательства РК по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Страхователь подтверждает, что осуществляемая им операция не связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных
--	--

көрсетілген датасымен анықталады. 6.2. Сақтандыру қорғанысының қолданысы билетте көрсетілген ұшу күні мен уақытынан басталады және Сақтандырылушының ұшып шыққан сәтінен бастап тоқтатылады. 6.3. Сақтандыру қорғанысының қолданысы билетте көрсетілген ұшу күні мен уақытынан басталады және жолаушының ұшып шыққан сәтінен бастап тоқтатылады. 6.4. Сақтандыру шартта көрсетілген барлық рейстерге қолданылады. 6.5. Шартты қолдану, сақтандыру Шартында көрсетілген аумаққа таралады. 6.6. Сақтандырушы сақтандыру төлемдерін атқарудан бас тартуға құқылы, егер мемлекет аумағында: 1) соғыс қимылдары жүргізілсе; 2) аталған мемлекеттерге қатысты БҰҰ, Еуропа Одағы, АҚШ, Ұлыбритания және т.б. санкциялары қолданатын болса, немесе, мемлекеттік және/немесе халықаралық ұйымдарының санкциялары (OFAC, OFSI, ECFR, CB ООН, FATF қосқанда, бірақ олармен шектелмей). 7. Тараптардың құқытары және міндеттері. 7.1. Сақтанушы құқылы: 1) Ережелермен, сақтандыру сыйлықақысының ставкалары мөлшерімен танысуға; 2) Шартты мерзімінен бұрын бұзуға; 3) Шарт жоғалған жағдайда оның дубликатын алуға; 4) Сақтандырушының сақтандыру төлемдерін атқарудан бас тартуын сотта даулауға. 7.2. Сақтанушы міндетті: 1) сақтандыру сыйлықақысын Шартпен белгіленген мөлшерде, тәртіпте және мерзімде төлеуге; 2) Шарт жасалған кезде, сақтандыру тәуекелінің ұлғаюына елеулі әсер ететін, өзіне белгілі жағдаяттар туралы Сақтандырушыға хабарлауға және Сақтандырушымен сұратылған құжаттарды ұсынуға; 3) жедел, бірақ 12 сағаттан асырмай, шарт жасасу барысында Сақтандырушыға хабарланған жағдаяттардағы болған барлық елеулі өзгерістері туралы Сақтандырушыға	преступным путем и финансированием террористической деятельности. 6. Срок и место (территория) действия Договора. 6.1. Срок действия договора определяется датами, указанными в билете. 6.2. Договор должен быть заключен не позднее 00 часов 00 минут дня, предшествующего дню вылета, если договором страхования не предусмотрено иное. 6.3. Действие страховой защиты начинается с даты и времени вылета, указанного в билете, и прекращается с момента вылета пассажира. 6.4. Страховая защита распространяется на все рейсы, указанные в договоре. 6.5. Действие Договора распространяется исключительно на территорию, указанную в Договоре. 6.6. Страховщик имеет право отказать в заключении договора страхования на территории государств: 1) в которых ведутся военные действия; 2) в отношении которых применены санкции ООН, Европейского союза, США, Великобритании и др.) или государственной и/или международной организации (включая, но не ограничиваясь OFAC, OFSI, ECFR, CB ООН, FATF). 7. Права и обязанности Сторон. 7.1. Страхователь вправе: 1) ознакомиться с Правилами страхования; 2) досрочно расторгнуть Договор; 3) получить дубликат Договора в случае его утраты; 4) обжаловать в суде отказ Страховщика произвести страховую выплату. 7.2. Страхователь обязан: 1) уплачивать страховые премии в размере, порядке и сроки, установленные Договором; 2) при заключении Договора сообщить Страховщику обо всех известных ему обстоятельствах, имеющих существенное значение для оценки вероятности наступления страхового случая и нанесения ущерба от него (страхового риска) и представить запрашиваемые Страховщиком документы; 3) незамедлительно, но не позднее 12 часов, сообщать Страховщику о ставших ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику
---	---

дер кезінде хабарлауға, егер аталған өзгерістер сактандыру тәуекелінің ұлғаюына елеулі әсер ететін болса; 4) сактандыру жағдайы басталғаны туралы Сактандырушыға немесе оның өкіліне жедел ұйғаруға. Сактанушы Сактандырылған болып табылмаса, аталған міндет Сактандырылғанға жүктеледі.; 5) тәуекел дәрежесі ұлғайған жағдайда, Шартқа өзертүлер енгізу және/немесе Сактанушы Шартты өзгерту және/немесе қосымша сактандыру сыйлықақысын төлеу туралы ұйғарымын алған датасынан 3 (үш) жұмыс күннен асырмай, қосымша сактандыру сыйлықақысын төлеуге; 6) Сактандыру жағдайының залалдарын азайту шараларын қолдануға; 7) сактандыру төлемін алу үшін "Фридом Банк Қазақстан"АҚ-да қолданыстағы банктік шот ашу немесе болуы тиіс; 8) Сактанушыны қылмыстық жолмен және терроршылдықты қаржыландыру арқылы алынған табыстарды заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы ҚР заңнамасының және Сактандырушының ішкі нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес тиісінше тексеру соның ішінде, сактандыру төлемін алу үшін, қажетті мәліметтер мен құжаттарды Сактандырушыға ұсынуға. 7.3. Сактандырушы құқылы: 1) Сактанушымен ұсынылған ақпаратты және құжаттарды, сонымен қатар, Ережелердің талаптары мен шарттары Сактанушымен орындалғанын тексеруге; 2) сактандыруға қабылдаудан бас тартуға; 3) Сактанушы сактандыру сыйлықақысын Шартпен белгіленген мерзімде төлемеген жағдайда, шартты бұзуға; 4) осы Ережелермен қарастырылған жағдайларда, сактандыру төлемін жүзеге асырудан бас тартуға; 5) тиісті келісім негізінде, сактандыру төлемін Сактандырушының серіктесі арқылы жүзеге асыруға; 5) Сактандыру жағдайы басталғаны туралы, осы Ережелердің 9 тарауына сәйкес, Сактандырушымен немесе оның өкілімен ұйғарылмаған жағдайда, сактандыру төлемін жүзеге асырудан бас тартуға; 6) қан құрамында алкоголь/есірткі/	при заключении Договора, если эти изменения могут существенно повлиять на увеличение страхового риска; 4) незамедлительно уведомить о наступлении страхового случая Страховщика или его представителя. В случае, если Страхователь не является Застрахованным, такая обязанность лежит на Застрахованном; 5) при увеличении степени риска внести изменения в Договор и/или уплатить дополнительную страховую премию в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Страхователем уведомления об изменении Договора и/или доплате страховой премии; 6) принять меры к уменьшению убытков от страхового случая; 7) для получения страховой выплаты открыть или иметь действующий банковский счет в АО «Фридом Банк Казахстан»; 8) предоставить документы, сведения, необходимые Страховщику для надлежащей проверки Страхователя в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и внутренних нормативных документов Страховщика, в том числе для осуществления страховой выплаты. 7.3. Страховщик имеет право: 1) проверять предоставленную Страхователем информацию и документы, а также выполнение Страхователем требований и условий Правил; 2) отказать в приеме на страхование; 3) расторгнуть Договор в случае неуплаты Страхователем страховой премии в установленные Договором сроки; 4) отказать в осуществлении страховой выплаты в случаях, предусмотренных настоящими Правилами; 5) отказать в осуществлении страховой выплаты в случае не уведомления Страховщика или его представителя о наступлении страхового случая согласно раздела 9 настоящих Правил; 6) требовать проведения теста на наличие алкоголя/наркотических/психотропных веществ в крови и отказать в страховой выплате, в случае если наступление страхового случая возникло в результате алкогольного, наркотического опьянения или под
--	--

психотроптық заттардың бар болуын анықтауды талап етуге, және сактандыру жағдайы алкогольдік/есірткілік мастану немесе психотроптық заттар әсері нәтижесінде басталғаны айқындалса, сонымен қатар, Сактандырылған медициналық куәландырудан өтуден бас тартса, - сактандыру төлемдерін жүзеге асырудан бас тартуға. 7) сактандыру жағдайы белгісі бар оқиғаның себептерін және жағдаяттарын жеке анықтауға, соның ішінде, сактандыру жағдайы туралы ақпараты бар тиісті мемлекеттік органдардан, құқық қорғау органдарынан, медицина мекемелерінен, туристік агенттіктер/операторлардан, басқа кәсіпорындардан, мекемелерден және ұйымдардан, солардың құзырына сәйкес, сактандыру жағдайы басталғанын және келтірілген нұқсан мөлшерін растайтын құжаттарын сұратуға; 8) Сақтанушы/Сактандырылған/Пайда алушыдан сактандыру жағдайы басталған дәйегін және жағдаяттарын анықтау үшін тиісті ақпаратты/мәліметтерді талап етуге; 9) Сақтанушыны қылмыстық жолмен және терроршылдықты қаржыландыру арқылы алынған табыстарды заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы ҚР заңнамасының және Сақтандырушының ішкі нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес тиісінше тексеру үшін, қажетті құжаттарды, мәліметтерді Сақтандырушыға ұсынуды Сақтанушыдан талап етуге; 10) Сақтанушымен жасалатын операцияларды зерттеу барысында, іскерлік қарымқатынастары Сақтанушымен қылмыстық жолмен және терроршылдықты қаржыландыру арқылы алынған табыстарды заңдастыруға (жылыстатуға) пайдалатынына сезіктенсе, Сақтанушымен іскерлік қарымқатынастарды тоқтатуға.; 11) Сақтанушы/Пайда алушыдан қосымша құжаттарды сұратуға, егер қалыптасқан жағдайда олардың болмауы сактандыру жағдайы басталғанын және келтірілген нұқсан мөлшерін анықтауға мүмкіншілік бермейтін болса; 12) Шартпен Сақтандырушының ҚР заңдарына қайшы келмейтін өзге де құқықтары мен міндеттері қарастырылуы	воздействием психотропных средств, а также отказа Застрахованного от прохождения медицинского освидетельствования – отказать в осуществлении страховой выплаты. 7) самостоятельно выяснять причины и обстоятельства события, имеющего признаки страхового случая, в том числе запрашивать документы, подтверждающие факт наступления страхового случая и размер причиненного ущерба, у соответствующих государственных органов, правоохранительных органов, медицинских учреждений, туристических агентств/ операторов, других предприятий, учреждений и организаций, располагающих информацией об обстоятельствах страхового случая, исходя и в соответствии с их компетенцией; 8) требовать от Страхователя/ Застрахованного/ Выгодоприобретателя информацию/ документы, необходимые для установления факта страхового случая, обстоятельств его наступления; 9) требовать от Страхователя предоставления документов, сведений, необходимых Страховщику для надлежащей проверки Страхователя в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и внутренних нормативных документов Страховщика; 10) прекратить деловые отношения со Страхователем в случае возникновения в процессе изучения операций, совершаемых Страхователем, подозрений о том, что деловые отношения используются Страхователем в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма; 11) затребовать от Страхователя/ Выгодоприобретателя дополнительные документы, если с учетом конкретных обстоятельств их отсутствие представляет невозможным установления обстоятельств и/или факта наступления страхового случая и определения размера ущерба; 12) Договором могут быть предусмотрены и другие права, и обязанности Страховщика, не противоречащие законам Республики Казахстан. 7.4. Страховщик обязан:
--	--

мүмкін. 7.4. Сақтандырушы міндетті: 1) сақтандыру жағдайы басталғанда, келісілген мерзім ішінде, барлық тиісті құжаттар алынған соң, сақтандыру төлемін Шартпен белгіленген мөлшерде және тәртіпте жүзеге асыруға немесе, сақтандыру төлемін атқарудан уәжді бас тартуға; 2) сақтандыру құпиясын қамтамасыз етуге;; 3) Сақтанушы Шартты жоғалтқан жағдайда, оның көшірмесін бұрынғы көлемде және сол мерзімге ресімдеуге (Шарт электронды үлгіде жасалғанын қоспағанда); 4) Сақтанушыны осы Ережелермен таныстыруға және оның талабы бойынша көшірмесін ұсынуға (жолдауға); 5) Сақтанушы/Сақтандырылған немесе оның өкілі сақтандыру төлемін атқару үшін қажетті құжаттарын ұсынбаған жағдайда, жетіспейтін құжаттар туралы 5 (бес) жұмыс күні ішінде оларға хабарлауға. Шартпен басқа мерзім белгіленуі мүмкін. 7.5. Осы тараумен көзделген Тараптардың құқықтары мен міндеттері бұнымен шектелмейді, Тараптар осы Ережелердің басқа тармақтарымен, Шарт ережелерімен және ҚР қолданыстағы заңнамасымен қарастырылған құқықтары мен міндеттерін көтереді. 8. Сақтандыру жағдайы басталғанда, Сақтанушы/Сақтандырылғанның іс-әрекеттері. 8.1. Сақтандыру жағдайының басталуын, сондай-ақ оның келтірген залалдарын дәлелдеу Сақтанушыға/Сақтандырылушыға/Пайда алушыға жүктеледі. 8.2. Сақтандыру жағдайы белгісі бар кез келген оқиға басталғанда, және/немесе оның басталуы ықтималды болса, Сақтанушы/Пайда алушы немесе оның өкілі жедел, бірақ, кідірілген рейстің ұшу датасынан және уақытынан кешіктірмей: 8.2.1. егер сақтандыру жағдайы Сақтандырушы пайдаланатын сандық қызметтер арқылы расталса: 1. "Фридом Банк Қазақстан"АҚ-да қолданыстағы банктік шот ашу немесе болуы. Сақтандырушыда Пайда алушының банктік шотының деректемелері болмаған жағдайда, сақтандыру жағдайы басталған	1) при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в размере и порядке, установленных Договором в течение оговоренного срока после получения всех необходимых документов, или обоснованно отказать в осуществлении страховой выплаты; 2) обеспечить тайну страхования; 3) в случае утраты Страхователем Договора - оформить его дубликат, действующий в тех же объемах и на тот же срок (за исключением случаев, когда Договор заключен в электронной форме); 4) ознакомить Страхователя с настоящими Правилами и по его требованию представить (направить) копию Правил; 5) в случаях непредоставления Страхователем, Застрахованным либо их представителем всех документов, необходимых для осуществления страховой выплаты, уведомить их о недостающих документах в течение 5 (пяти) рабочих дней. Договором может быть установлен другой срок уведомления. 7.5. Предусмотренные настоящим разделом права и обязанности сторон не являются исчерпывающими, стороны также имеют права и несут обязанности, предусмотренные в иных пунктах настоящих Правил, условиях Договора и положениями действующего законодательства Республики Казахстан. 8. Действия Страхователя/Застрахованного при наступлении страхового случая. 8.1. Доказывание наступления страхового случая, а также причиненных им убытков лежит на Страхователе/Застрахованном/Выгодоприобретателе. 8.2. При наступлении любого события, имеющего признаки страхового случая и/или последствием которого может быть наступление страхового случая, Страхователь/Выгодоприобретатель обязан незамедлительно, но не позднее даты и времени фактического вылета задержанного рейса: 8.2.1. если страховой случай, подтвержден через цифровые сервисы, используемые Страховщиком: 1. открыть или иметь действующий банковский счет в АО «Фридом Банк Казахстан». В случае отсутствия у Страховщика реквизитов банковского счета Выгодоприобретателя, при
--	--

кезде Сақтанушы / Пайда алушы Сақтандырушы жіберген смс-хабарламада көрсетілген сілтеме бойынша Сақтандырушының/Сақтандырушының серіктесінің интернет-ресурсына ақпаратты енгізу жолымен оларды қамтамасыз етуі қажет; 8.2.2. егер сақтандыру жағдайы сандық қызметтер арқылы расталмаса: 1. Сақтандырушыға сақтандыру жағдайы басталғаны туралы Жеке кабинет немесе қоңырау шалу құралдары арқылы Сақтандырушының тәуліктік байланыс орталығына хабарлауға және оқиға туралы толық ақпаратты ұсынуға: - Сақтанушы аты-жөні, ЖСН; - билеттер саны; - билетті брондау нөмірі; - Шарт нөмірі; - Рейс бойынша нөмірі және ақпараты; - сақтандыру жағдайы басталған датасы, уақыты және орны (қала, әуежай, т/, станса атауы); 2. осы Ережелердің 9 бабындағы 9.3.т белгіленген құжаттарын ұсынуға; 3. Сақтандырушының талабы бойынша сақтандыру жағдайын онлайн-тіркеуден өту. 8.3. Сақтанушы/Сақтандырылған/Пайда алушы Сақтандырушының сұратуына сәйкес, сақтандыру жағдайына қатысты барлық ақпаратты ұсынуға және сақтандыру жағдайын талдау бойынша, Сақтандырушыға көмек беріге міндетті. 8.4. Пайда алушы сақтандыру жағдайы басталғаны туралы Сақтандырушыға барлық жағдаяттарда ұйғаруға құқылы, Сақтанушы оны жасаған/жасамағынына қарамастан. 8.5. сақтандыру жағдайы басталғаны туралы хабарланбаған немесе уақтылы хабарланбаған жағдайда, Сақтандырушы сақтандыру төлемін атқарудан толық бас тартуға құқылы. 8.6. осы Ережелермен қарастырылған басқа әрекеттерін орындауға. 9. Сақтандыру жағдайы басталғанын растайтын құжаттар тізбесі. Сақтандыру төлемін атқару тәртібі және ережелері. 9.1. Сақтандыру жағдайы басталғанда Сақтандырушы сақтандыру төлемін осы Ережелердің талаптарына сәйкес атқаруға	наступлении страхового случая Страхователю/Выгодоприобретателю, необходимо предоставить их, путем ввода информации на интернет-ресурсе Страховщика/партнера Страховщика по ссылке, отраженной в смс-уведомлении, отправленном Страховщиком. 8.2.2. если страховой случай, не подтвержден через цифровые сервисы: 1. сообщить Страховщику о наступлении страхового случая через Личный кабинет или по средствам телефонного звонка в круглосуточный Контакт-центр Страховщика и предоставить полную информацию о случившемся: - ИИН, ФИО Страхователя; - количество билетов; - номер брони заказа билетов; - номер Договора; - номер и информацию по Рейсу; - дату, время и место (город, название аэропорта, ж/д или автостанции) наступления страхового случая; 2. предоставить документы, отраженные в пункте 9.3. статьи 9 настоящих Правил; 3. по требованию Страховщика пройти онлайн-фиксацию страхового случая. 8.3. Страхователь/ Застрахованный/ Выгодоприобретатель обязан предоставлять Страховщику по его запросу всю информацию по страховому случаю и оказывать необходимую помощь Страховщику в расследовании страхового случая. 8.4. Выгодоприобретатель имеет право уведомить Страховщика о наступлении страхового случая при всех обстоятельствах, независимо от того, сделал ли это Страхователь или нет. 8.5. При не уведомлении или несвоевременном уведомлении о наступлении страхового случая, Страховщик вправе полностью отказать в страховой выплате. 8.6. Выполнять иные действия, предусмотренные настоящими Правилами. 9. Перечень документов, подтверждающих наступление страхового случая. Порядок и условия осуществления страховых выплат. 9.1. При наступлении страхового случая Страховщик обязан произвести страховую
---	--

міндетті. 9.2. Шарт бойынша, сактандыру төлемінің жалпы сомасы, сактандыру сомасы/сублимит мөлшерінен асуы мүмкін емес. 9.3. Сактандыру төлемін жүзеге асыру үшін, Сақтанушы/Сақтандырылған/Пайда алушы келесі құжаттарды ұсынуға тиісті: Сақтандырушы пайдаланатын сандық сервистер арқылы расталған сактандыру жағдайы кезінде: 1) сактандыру жағдайы туралы өтініш; 2) "Фридом Банк Қазақстан" АҚ банктік шотының деректемелері. Сандық сервистер арқылы расталмаған сактандыру жағдайы кезінде: 1) сактандыру жағдайы туралы ұйғарымы; 2) Кідірілген рейске тіркелгенін растайтын құжаты (отыру түбіртегі немесе басқасы); 3) Тізімдегі рейстің кідірілгенін растайтын кез келген дәлел: а) рейс кідірілгені туралы авиатасымалдаушының ақпараттық хаты немесе анықтамасы; б) рейс кідірілгені туралы әуежай, т/ж, стансаның ақпараттық таблосының фото немесе бейнетіркеуі; в) рейс кідірілгені туралы отыру немесе бағдар түбіртегіндегі мөртабаны; 4) "Фридом Банк Қазақстан" АҚ банктік шотының деректемелері; 5) Пайдаалушыны қылмыстық жолмен және терроршылдықты қаржыландыру арқылы алынған табыстарды заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы ҚР заңнамасының және Сақтандырушының ішкі нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес тиісінше тексеру үшін, қажетті құжаттары, мәліметтері. 9.4. Сактандыру төлемін алу құжаттары Жеке кабинет арқылы электронды үлгіде тапсырылады. Бұл ретте Сақтандырушы өзіне қолжетімді ақпараттық жүйелер мен көздерден қажетті мәліметтер мен құжаттарды Сақтанушының/ Пайда алушының қамтамасыз ету қажеттілігінсіз дербес сұратуға және алуға құқылы. 9.5. Ережелердің 9.3т. белгіленген барлық құжаттар, қажетіне қарай, Сақтандырушыға мемлекеттік немесе орыс тілінде ұсынылуы тиіс, немесе нотариалды куәландырылған қазақ және орыс тіліндегі аудармасы	выплату в соответствии с условиями настоящих Правил. 9.2. Общая сумма страховых выплат по Договору не может превышать размера страховой суммы/сублимита, указанной в Договоре. 9.3. Для осуществления страховой выплаты Страхователю/Застрахованному/ Выгодоприобретателю необходимо предоставить следующие документы: При страховом случае, подтвержденным через цифровые сервисы, используемые Страховщиком: 1) заявление о страховом случае; 2) реквизиты банковского счета в АО «Фридом Банк Казахстан». При страховом случае, не подтвержденном через цифровые сервисы: 1) заявление о страховом случае; 2) подтверждение регистрации на задерживаемый рейс (посадочный талон или иной подтверждающий документ); 3) любое подтверждение, свидетельствующее о задержке рейса из списка: а) справка или информационное письмо от авиаперевозчика о задержке рейса; б) фото или видеофиксация информационного табло в аэропорту, ж/д или автостанции о задержке Рейса; в) штамп о задержке Рейса в посадочном талоне или маршрутной квитанции; 4) реквизиты банковского счета в АО «Фридом Банк Казахстан»; 5) документы и сведения, необходимые Страховщику для надлежащей проверки Выгодоприобретателя в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и внутренних нормативных документов Страховщика. 9.4. Документы, необходимые для получения страховой выплаты, предоставляются в электронном виде посредством Личного кабинета. При этом Страховщик вправе самостоятельно запрашивать и получать необходимые сведения и документы из доступных ему информационных систем и источников, без необходимости
--	--

ұсынылады. 9.6. Сақтандырушы барлық тапсырылған құжаттарды тексеру және жеге тергеу жүргізу құқын пайдаланады. 9.7. Сақтандырушы сақтандыру жағдайының басталуы туралы мәселені қарау кезінде қажетті құжаттар тізімін қысқартуға құқылы. 9.8. Шартпен, сақтандыру төлемін алу құжаттарының өзге тізімі қарастырылуы мүмкін. 9.9. сақтандыру төлемінің мөлшері ұсынылған құжаттар негізінде Сақтандырушымен анықталады. 9.10. әр билетке шағылған сақтандыру төлемінің сомасы, сақтандыру жағдайы басталғанда, атап айтқанда, рейс кідірілген жағдайда: 1) 2-і сағаттан астам, бірақ 6 сағаттан асырмай – біржолғы төлем 10 000 теңге; 2) 6 сағаттан асса- біржолғы төлем 40 000 теңге. 9.11. бір сақтандыру жағдайы бойынша сақтандыру төлемінің максимальді мөлшері, бір билетбойынша 50 000 теңгеден асуы мүмкін емес. 9.12. Шарт бойынша, сақтандыру төлемінің максимальді мөлшері жалпы сақтандыру сомасынан асуы мүмкін емес. 9.13. Сақтандырушы Пайда алушыға сақтандыру төлемін жүзеге асыру туралы немесе сақтандыру төлемін жүзеге асырудан бас тарту шешімін, барлық тиісті құжаттарын алған күннен 5 (бес) к.н ішінде қабылдауға міндетті. 9.14. Сақтандырушы сақтандыру төлемін пайда алушыға "Фридом Банк Қазақстан" АҚ-дағы қолданыстағы банктік шотына теңгемен жүзеге асырады. 9.15. сақтандыру төлемін жүзеге асыру тәртібі және ережелері Шартпен өзгертілуі (толықтырылуы) мүмкін. 10. Сақтандыру жағдайының ерекшеліктері және сақтандыруды шектеу. Сақтандыру төлемін атқарудан бас тарту. 10.1. Сақтандырушы сақтандыру төлемін атқарудан толық бас тартуға құқылы, егер сақтандыру жағдайы мыналардың нәтижесінде туындаса: 1) сақтандыру жағдайы басталуына немесе	предоставления их Страхователем/Выгодоприобретателем. 9.5. В случае необходимости все документы, перечисленные в пункте 9.3., должны быть предоставлены Страховщику на казахском или русском языках, или в переводе на казахский или русский языки, при этом перевод должен быть заверен нотариально. 9.6. Страховщик оставляет за собой право проверки всех представленных документов и проведения собственного расследования. 9.7. Страховщик вправе сократить список необходимых документов при рассмотрении вопроса о наступлении страхового случая. 9.8. Договором может быть предусмотрен иной перечень документов, необходимых для осуществления страховой выплаты. 9.9. Размер страховой выплаты определяется Страховщиком, на основании предоставленных документов. 9.10. Сумма страховой выплаты по каждому билету при наступлении страхового случая, а именно задержки рейса, если иное не отражено в договоре: 1) свыше 2-х часов, но не более 6 часов включительно – единовременная выплата 10 000 тенге; 2) свыше 6 часов - единовременная выплата 40 000 тенге. 9.11. Максимальный размер страховой выплаты по одному страховому случаю не может превышать более 50 000 тенге на один билет, если иное не предусмотрено условиями договора. 9.12. Максимальный размер страховой выплаты по Договору не может превышать размера общей страховой суммы. 9.13. Страховщик обязан принять решение об осуществлении страховой выплаты или отказе в страховой выплате Выгодоприобретателю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения всех необходимых документов. 9.14. Страховую выплату Страховщик осуществляет Выгодоприобретателю в тенге на действующий банковский счет в АО «Фридом Банк Казахстан». 9.15. Порядок и условия осуществления страховой выплаты могут быть изменены (дополнены) Договором. 10. Исключения из страховых случаев и
---	---

оны бастауға ықпал жасаған Сактандырылғаның қасақана әрекеттері (әрекетсіздігі), тиісті қорғану немесе аса қажетті әрекеттерін алмағанда; 2) заң актілерімен белгіленген тәртіпте қасақана қылмыс немес сактандыру жағдайымен себептес байланысты әкімшілік құқықбұзушылық деп танылған Сактанушы/Сактандырылған/Пайда алушының әрекеттері. 10.2. Сактандырушы сактандыру төлемін атқарудан толық немесе ішінара бас тартуға келесі жағдайларда құқылы: 1) Сактанушы/Сактандырылған/Пайда алушының Сактандырушыға сактандыру объекті сактандыру тәуекелі, сактандыру жағдайы және оның салдарлары туралы көрінеу жалған мәліметтерін беруі; 2) Сактанушы/ Сактандырылғанның сактандыру жағдайының залалдарын азайту шараларын қасақана қолданбауы ; 3) Сактанушы/Сактандырылғанның сактандыру жағдайының жағдаяттарын тергеуге және келтірілген залал мөлшерін анықтауға Сактандырушыға кедергі жасауы; 4) сактандыру жағдайы басталғаны туралы Сактандырушыға дер кезінде хабарланбауы; 5) Сактанушы/Сактандырылған/Пайда алушының Шарт ережелерін орндамауы немесе тиісінше орындамауы; 6) сактандыру жағдайы басталу ықтималы туралы белгілі болғанда, Сактанушының Шарт жасасуы; 7) Сактанушы/Сактандырылған/Пайда алушыға қатысты кез келген елдің хұқымына сәйкес санкция салынуы (БҰҰ, Еуропа Одағы, АҚШ, Ұлыбритания және т.б.) немесе, мемлекеттік және/немесе халықаралық ұйымдарының санкциялары (OFAC, OFSI, ECFR, CB ООН, FATF қосқанда, бірақ олармен шектелмей).; 8) Сактанушымен қылмыстық жолмен және терроршылдықты қаржыландыру, жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру арқылы алынған табыстарды заңдастыруға (жылыстатуға) пайдалатынына, немесе Сактанушының заңсыз, құқыққа қарсы, қылмыстық әрекеттерін жүзеге асыру, және/немесе Сактандырушыны қылмыстық жолмен және терроршылдықты қаржыландыру, жаппай қырып-жою қаруын	ограничение страхования. Отказ в страховой выплате. 10.1. Страховщик вправе полностью отказать Страхователю в страховой выплате, если страховой случай произошел вследствие: 1) умышленных действий (бездействия) Застрахованного, направленных на возникновение страхового случая либо способствующих его наступлению, за исключением действий, совершенных в состоянии необходимой обороны и крайней необходимости; 2) действий Страхователя, Застрахованного, Выгодоприобретателя, признанных в установленном законодательными актами порядке умышленными преступлениями или административными правонарушениями, находящимися в причинной связи со страховым случаем. 10.2. Страховщик вправе полностью или частично отказать Страхователю в страховой выплате, в следующих случаях: 1) сообщение Страхователем (Застрахованным, Выгодоприобретателем) Страховщику заведомо ложных сведений об объекте страхования, страховом риске, страховом случае и его последствиях; 2) умышленное неприятие Страхователем (Застрахованным) мер по уменьшению убытков от страхового случая; 3) воспрепятствование Страхователем (Застрахованным) Страховщику в расследовании обстоятельств наступления страхового случая и в установлении размера причиненного им убытка; 4) не уведомление или несвоевременное уведомление Страховщика о наступлении страхового случая; 5) неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем, Застрахованным, Выгодоприобретателем условий Договора; 6) Страхователь заключил Договор, когда ему стало известно о возможности наступления страхового случая; 7) в случае наличия санкций в отношении Страхователя/ Застрахованного/ Выгодоприобретателя, наложенных в соответствии с юрисдикцией любой страны (Европейским союзом, США, Великобританией и другими) или
--	---

таратуды қаржыландыру арқылы алынған табыстарды заңдастыруға (жылыстатуға) немесе қылмыс жасау әрекеттеріне тартқанына сезіктенсе. 9) ҚР заңнамасымен қарастырылған басқа жағдайларда. 10.3. Сақтандыру жағдайы деп танылмайды, егер: 1) Рейс 2-і толық сағаттан кем уақытқа кідірілсе; 2) Сақтандырылған рейске кез келген себептер бойынша кешіксе, соның ішінде, бірақ онымен шектелмей, алдыңғы рейс кідірілгені бойынша; 3) рейс жойлған жағдайда; 4) билетте көрсетілген жолаушы тасымалдау тәртібін бұзса, және де, алкогольдік, есірткілік және уытты мастану халінде болса; 5) Тасымалдаушы рейсті Шартта белгіленген датасы және/немесе уақытынан бұрын көрсеткен болса; 6) Сақтандырылғанды іс жүзінде тасымалдау, Сақтандырылғанның электрондық билетіндегі бағдар түбіртегіндегі көрсетілген уақытынан бұрын басталса; 7) рейсті кідірту ұзақтығы бірнеше рейсті кідірту уақытының суммасы ретінде есептелген; 8) Сақтандырылған билетте көрсетілген уақытынан бұрын билетін жойса немесе билеттер осы Ережелерде белгіленген тәуекелдер бойынша Сақтандырушының жауапкершілігі басталуынан бұрын, Тасымалдаушымен кез келген себептер бойынша жойлған болса. 10.4. Шартпен, ерекшеліктерінің басқа тізімі және сақтандыруды шектеудың басқа түрлері қолдануы мүмкін. 10.5. Сақтандырушы барлық қажетті құжаттарын алған күннен 10 (он) жұмыс күні ішінде, Сақтанушы/Пайда алушыға сақтандыру төлемін атқарудан бас тарту туралы уәжді ұйғарымын жолдауға міндетті. 11. Сақтандыру шартын қолдану кезеңінде сақтандыру тәуекелінің ұлғаю салдарлары. 11.1. Шарт жасалған соң, Сақтанушы/Сақтандырылған сақтандыру тәуекелінің өзгеруіне аппаратын іс-	государственной и/или международной организации (включая, но не ограничиваясь OFAC, OFSI, ECFR, СБ ООН, FATF); 8) в случае возникновения подозрений, что услуга используется Страхователем в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, финансирования распространения оружия массового уничтожения и/или в целях осуществления Страхователем незаконной, противоправной, преступной деятельности, и/или совершения действий Страхователем, направленные на вовлечение Страховщика в процессы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения или иную преступную деятельность. 9) иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. 10.3. Не признается страховым случаем если: 1) Задержка рейса менее чем на 2 (два) полных часа; 2) Застрахованный опоздал на рейс по любой причине, в том числе, но не ограничиваясь, по причине задержки прилета предыдущего рейса; 3) рейс был отменен; 4) пассажир указанный в билете нарушил правила перевозок, а также находился в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 5) перевозчик перенес вылет рейса ранее даты и/или времени, указанного в Договоре; 6) фактическая перевозка перевозчиком началась ранее времени, указанного как время вылета (отправления); 7) продолжительность задержки рейса, рассчитана как сумма времени задержки нескольких рейсов; 8) Страхователь аннулировал билет (произвел расторжение договора перевозки), до времени предполагаемого вылета по билету или если билеты были аннулированы перевозчиком по любой причине до начала ответственности Страховщика по рискам настоящих Правил. 10.4. Договором может быть предусмотрен иной перечень исключений из страхования и иные ограничения страхования. 10.5. Страховщик обязан направить
--	---

әрекеттерге жол бермеуге тиіс. Егер, сактандыру тәуекелінің дәрежесінің өзгеруіне апаратын жағдаяттар туралы белгілі болса, жедел Сактандарушыға жазбаша хабарлауға міндетті. 11.2. сактандыру тәуекелінің дәрежесі өзгерген жағдайда, Сактандырушы Шартты жаңа ережелерге сәйкес қайта жасасуға құқылы немесе Сактанушымен келіспей, сактандыру тәуекелінің дәрежесі өзгерген сәттен оны қолдануды мерзімінен бұрын тоқтатуға. 11.3. Сактандыру тәуекеленің ұлғаюы туралы ескертілген Сактандырушы сактандыру Шартын бұзуды және сактандыру тәуекеленің ұлғаюына мөлшерлес сактандыру сыйлықақысы төленетін жаңа Шарт жасауды талап етуге құқылы. 11.4. Егер, Сактанушы Шарттың ержелерін өзгертуге немесе қосымша сактандыру сыйлықақысын төлеуге қарсы болса, Сактандырушы осы Ережелерге және ҚР заңнамасына сәйкес Шартты бұзуды талап етуге құқылы. 11.5. Сактандыру тәуекеленің ұлғаюына апаратын жағдаяттар туралы Сактандырушыға хабарлау міндетін Сактанушы/Сактандырылған орындамаған жағдайда, Сактандырушы сактандыру Шартын бұзуды және Шарт бойынша міндеттемелерін орындауға байланысты шеккен шығындарын өтеуді талап етуге құқылы. 11.6. Сактандырушы сактандыру Шартын бұзуды талап етуге құқысыз, егер сактандыру тәуекеленің ұлғаюына апаратын жағдаяттар жоққа шықса. 12. Шартты тоқтату ережелері 12.1. Міндеттемелерді тоқтатудың жалпы негіздерінен басқа, сондай-ақ, Шартты ҚР АҚ 841 бабымен қарастырылған негіздер бойынша Шартты мерзімінен бұрын тоқтату негіздерін алғанда, Шарт мерзімінен бұрын келесі жағдайларда тоқтатылады: 1) Сактаншы сактандыру төлемдерін Шартпен белгіленген мерзімде төлемесе; 2) Сактандыру шартымен белгіленген сактандыру сомасы мөлшерінде, сактандыру төлемінің (төлемдерінің) Сактандырушымен	Страхователю и Выгодоприобретателю письменный мотивированный отказ в страховой выплате в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения всех необходимых документов. 11. Последствия увеличения страхового риска в период действия Договора. 11.1. После заключения Договора Страхователь (Застрахованный) не имеет права предпринимать или допускать какие-либо действия, ведущие к изменению степени страхового риска. Если ему станет известно о каких-либо обстоятельствах, ведущих к изменению степени страхового риска, он обязан незамедлительно письменно известить об этом Страховщика. 11.2. При изменении степени страхового риска Страховщик имеет право перезаключить Договор на новых условиях или без согласия Страхователя досрочно прекратить его действие с момента наступления изменения степени риска. 11.3. Страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, вправе потребовать расторжение Договора и заключение нового с уплатой премии соразмерно увеличению риска. 11.4. Если Страхователь возражает против изменения условий Договора или доплаты страховой премии, Страховщик вправе требовать расторжения Договора в соответствии с настоящими Правилами и законодательством Республики Казахстан. 11.5. При невыполнении Страхователем или Застрахованным обязанности по уведомлению Страховщика об обстоятельствах, влекущих увеличение страхового риска, Страховщик вправе потребовать расторжения Договора и возмещения расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 11.6. Страховщик не вправе требовать расторжения Договора, если обстоятельства, влекущие увеличение страхового риска, уже отпали. 12. Условия прекращения действия Договора 12.1. Помимо общих оснований прекращения обязательств, а также оснований досрочного прекращения Договора, предусмотренных
---	---

жүзеге асырылуы; 3) Шартқа енгізілген ережелердің және мәліметтердің өзгеруі; 4) Шартты Сақтанушының немесе Сақтандырушының талабына сәйкес, сонымен қатар, Тараптардың келісімі бойынша бұзу 5) егер сақтандыру сыйлықақысын төлемей немесе оны Сақтанушы тарапынан ішінара төлемей маркетингтік науқан/акция шеңберінде жасалған болса, онда шарт жасалған жол жүру (әуе-, теміржол және өзге) билеттерін қайтару тоқтату үшін негіз болып табылады. 12.2. Тараптар осы Шартты мерзімінен бұрын бұзу ниеті туралы, болжалды мерзімінен кемінде 1 (бір) күнтізбелік күн алдын-ала бір-біріне ескертуге міндетті. 12.3. Шарт қолдану мерзімінен бұрын бұзылған жағдайда, Сақтандырушы сақтандыру сыйлықақысын толық мөлшерде қайтарады. 12.4. Сақтанушы-жеке тұлға сақтандыру Шартынан бас тартатын болса, Сақтандырушы Шарт жасақан датасынан он төрт күнтізбелік күні ішінде, алған сақтандыру сыйлықақысының (сақтандыру жарналарының) бөлігін шегеріп, Сақтанушы-жеке тұлғаға сақтандыру Шарты қолданған кезеңіне барабар сақтандыру сыйлықақысын (сақтандыру жарналарын), сақтандыру Шартын бұзуға байланысты шеккен шығындарын алынған сақтандыру сыйлықақысы (сақтандыру жарналарынан) 10% мөлшерінде шегеріп, және сақтандыру объектіне қатысты жүзеге асырылған сақтандыру төлемдерін шегеріп қайтарады. 12.5. Сақтандыру Шарты/сақтандыру Полисі, Сақтанушының талабы бойынша, ҚР Азаматтық кодексінің 841б. 1т. көзделеген негіздеріне сәйкес, мерзімінен бұрын бұзылатын болса, Сақтандырушы сақтандыру сыйлықақысының сомасынан 30% құрайтын шеккен шығындарын шегеріп, сақтандыру Шартын қолдану мерзімі өтпеген кезеңі бойынша, төленген сақтандыру сыйлықақысын Сақтанушыға келесі формула бойынша есептеп қайтарады: $C = P - ((P / Cr) * K) - (P * 30\%) - B,$ бұнда: C – қайтарылатын сақтандыру сыйлықақысы; P – Сақтандыру Шарты/ сақтандыру	статьей 841 ГК РК, Договор прекращается досрочно в случаях: 1) неуплаты Страхователем страховой премии в установленные Договором сроки; 2) осуществления Страховщиком страховой выплаты (страховых выплат) в размере страховой суммы, определенной условиями Договора; 3) изменения условий и сведений, включенных в Договор; 4) расторжения Договора по требованию Страхователя или Страховщика, а также по соглашению Сторон. 5) если был заключен в рамках маркетинговой кампании/акции без оплаты страховой премии или частичной его оплаты со стороны Страхователя, где основанием для расторжения является возврат проездных (авиа-, железнодорожных и иных) билетов, по которым был заключён Договор. О намерении досрочного расторжения Договора Стороны обязаны уведомить друг друга не позднее, чем за 1 (один) календарный день до предполагаемой даты расторжения. 12.2. При расторжении Договора до начала срока действия Страховщик возвращает страховую премию в полном размере. 12.3. При отказе Страхователя - физического лица от Договора, в течение четырнадцати календарных дней с даты его заключения Страховщик обязан возвратить Страхователю-физическому лицу полученную (полученные) страховую премию (страховые взносы) за вычетом части страховой премии (страховых взносов) пропорционально времени, в течение которого действовало страхование, и издержек, связанных с расторжением Договора, не превышающих 10% от полученной страховой премии. 12.4. При досрочном расторжении Договора по требованию Страхователя по основаниям, предусмотренным п.1 ст.841 Гражданского кодекса Республики Казахстан, Страховщик/ возвращает ему уплаченную им страховую премию за не истекший период действия Договора за вычетом понесенных расходов, которые составляют 30% от суммы страховой премии, по следующей формуле: $C = P - ((P / Cr) * K) - (P * 30\%),$ где: C – страховая премия, подлежащая возврату; P – размер страховой премии согласно
--	---

Полисiне сәйкес белгіленген сактандыру сыйлықақысының мөлшері; Ср – Сактандыру мерзімі (күндері); К – пайдаланған күндер саны; В – Атқарылған/атқаруға тиесілі төлемдер мөлшері; 30% - іс жүргізі шығындары. Шартты мерзімінен бұрын бұзу барысында іс жүргізу шығындарын ұстап қалуға Сактандырушы құқылы 12.6. Сактандырушы сактандыру төлемдерін Шартты қолдану кезеңінде жүзеге асырған болса, сактандыру сыйлықақысы қайтарылмайды. 12.7. сактандыру сыйлықақысын/сактандыру сыйлықақысының бөлігін Сактанушыға қайтару тиісті келісім негізінде Сактандырушының серіктесімен жүзеге асырылуы мүмкін. 12.8. Осы Шарт, Сактанушының талабы бойынша, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 841б. 2т. қарастырылған негіздерге сәйкес мерзімінен бұрын бұзылатын жағдайда, егер ол Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 841б. 1т. қарастырылған жағдаяттарға, сонымен қатар, осы Ережелердің 12.4т. қатыссыз болса, Сактандырушыға төленген сактандыру сыйлықақысы немесе оның бөлігі, қайтарылуға жатпайды. 12.9. Сактанушы Сактандырушыға/Сактандырушының серіктесіне Шартты бұзу туралы өтінімін/ұйғарымын тапсыруға және бұзу себебін растайтын құжатын ұсынуға міндетті. 12.10. Егер, Шартты мерзімінен бұрын бұзу, Сактандырушының осы Шарттың ережелерін орындамауына байланысты болса, онда Сактандырушы Сактанушыға соңғының төлеген сактандыру сыйлықақысын немесе сактандыру жарнасын толық көлемде қайтарады.. 12.11. осы Ережелермен Шартты мерзімінен бұрын бұзу талаптары қарастырылмаған жағдайда, олар ҚР АҚ реттеледі. 12.12. осы тарудың жоғарыда көрсетілген тармақтарына сәйкес, қайтаруға тиесілі сактандыру сыйлықақысының бөлігі, Сактандырушымен/Сактандырушының серіктесімен біржолғы төлем ретінде,	Договору; Ср – Срок страхования (в днях); К - количество использованных дней; 30% - процент удержания за ведение дела. Удержание расходов на ведение дела при досрочном расторжении Договора является правом Страховщика. 12.5. В случае осуществления Страховщиком страховых выплат в период действия договора, страховая премия возврату не подлежит. 12.6. Возврат страховой премии по пп.12.3 может быть осуществлен Страхователю партнером Страховщика на основании соответствующего соглашения. 12.8. При досрочном прекращении Договора по требованию Страхователя по основаниям, предусмотренным п.2 ст. 841 Гражданского кодекса Республики Казахстан, если это не связано с обстоятельствами, указанными в п.1 ст. 841 Гражданского Кодекса Республики Казахстан, а также в пункте 12.4. настоящих Правил, уплаченная Страховщику/партнеру Страховщика страховая премия возврату не подлежит. 12.9. Страхователь обязан подать Страховщику/ партнеру Страховщика заявку/заявление о расторжении Договора и предоставить подтверждающий документ причины расторжения. 12.10. В случаях, когда досрочное прекращение Договора вызвано невыполнением его условий по вине Страховщика, последний обязан возратить Страхователю уплаченную им страховую премию либо страховые взносы в полном объеме. 12.11. Условия досрочного расторжения Договора, не предусмотренные настоящими Правилами, регулируются Гражданским кодексом Республики Казахстан. 12.12. Часть страховой премии, подлежащая возврату в соответствии с вышеперечисленными пунктами настоящего раздела, уплачивается Страховщиком/ партнером Страховщика единовременным платежом в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, с момента поступления от Страхователя заявления о расторжении Договора. 13. Замена Страхователя. 13.1. В случае смерти либо ликвидации Страхователя, заключившего Договор в пользу
---	--

Шартты бұзу туралы ұғарымы Сактанушымен берілген сәттен 15 (он бес) жұмыс күні ішінде төленеді. 13. Сактанушыны ауыстыру. 13.1. Сактанушының өлімі немесе Сактандырылғанның пайдасына Шарт жасасқан Сактанушыны тарату жағдайында, Сактанушының құқықтары мен міндеттері Сактандырылғанның келісуі бойынша Сактандырылғанның өзіне ауысады. Сактандырылғанның Шарт бойынша өзінің құқықтары мен міндеттерін орындауға мүмкіншілігі болмаса, оны өкілі атқаруы мүмкін. 13.2. Шартты қолдану кезеңінде Сактанушы (заңды тұлғаа) қайта құрылған жағдайда, оның құқықтары мен міндеттері Сактандырушының келсіміне сәйкес, ҚР заңнамасымен қарастырылған тәртіпте, оның мұрагерлеріне ауысады. 14. Дауларды шешу тәртібі 14.1. Жасалған Шарт бойынша Сактандырушы және Сактанушы арасында туындаған даулар келіссөз арқылы шешіледі. Келісімге келмеген жағдайда, даулар ҚР қолданыстағы заңнамасымен қарастырылған тәртіпте, Сактандырушы орналасқан мекен-жайындағы сотта қаралады. 14.2. Шартпен, дауларды шешу бойынша, ҚР қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін өзге тәртібі қаастырылуы мүмкін. 15. Қосымша шарттары 15.1. Тараптардың келісуі бойынша, осы Ережелерге сәйкес жасалатын Шартқа басқа шарттар (сактандыру ескертпелері, ұйғарымдары, шектеулері және т.б.) енгізілуі мүмкін. 15.2. Осы Шар және осы Ережелер бойынша қайшы пікірлер туындаған жағдайда, басымдылық осы Ережелерге беріледі. Егер, осы Ережелер жеке тараулары сактандыру ережелерін басқалай реттеуге жол берсе, Тараптар Шартқа тиісті ережелер енгізеді. Аталған ережелер қосымша ережелер болып табылмайды, және Сактандырушыдан Ережелерді өзгерту талап етілмейді. 15.3. Шартқа енгізілетін барлық өзгертулер мен толықтырулардың бірдей заң күші бар,	Застрахованного, права и обязанности Страхователя по Договору переходят к Застрахованному с согласия самого Застрахованного. При невозможности выполнения Застрахованным обязанностей по Договору его права и обязанности могут осуществляться его представителем. 13.2. При реорганизации Страхователя (юридического лица) в период действия Договора его права и обязанности по Договору переходят с согласия Страховщика к его правопреемнику в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан. 14. Порядок разрешения споров 14.1. Все споры между Страховщиком и Страхователем по заключенному Договору решаются путем переговоров. При недостижении соглашения спор рассматривается в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан в суде по месту нахождения Страховщика. 14.2. Договором может быть предусмотрен иной порядок разрешения споров, не противоречащий законодательству Республики Казахстан. 15. Дополнительные условия 15.1. По соглашению сторон, в заключаемый в соответствии с настоящими Правилами Договор могут быть включены иные условия (страховые оговорки, определения, исключения и т.п.). 15.2. В случае противоречия условий Договора и настоящих Правил приоритет имеют настоящие Правила. В случае, если отдельные разделы настоящих Правил допускают иное регулирование условий страхования, Стороны включают соответствующие условия в Договор. Данные условия не являются дополнительными условиями и не требуют от Страховщика изменений Правил. 15.3. Все изменения и дополнения к Договору имеют юридическую силу при условии их письменного оформления и подписания уполномоченными представителями сторон. 16. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-Мажор) 16.1. Стороны освобождаются от
--	--

егер олар жазбаша ресімделген және Тараптардың уәкілетті өкілдерімен қол қойылған болса. 16. Еңсерілмес күштер жағдаяттары (Форс-Мажор) 16.1. Тараптар жауапкершіліктен босатылады, егер Шарт бойынша міндеттемелерін орындамау күтпеген және қарсыласа алмайтын төтенше сипаты бар оқиғалар нәтижесінде туындаған еңсерілмес күштерінің салдары болып табылса. 16.2. Осы тараудың мақсатында, «еңсерілмес күштер жағдаяттары» болып, Тараптардың еркінен тыс және бақылауға бағынбайтын және күтпеген сипаты бар оқиғалар танылады. Аталған оқиғаларға кіретіне, бірақ онымен шактелмейтін соғыс қимылдары, табиғи немесе зілзала апаттары, карантин, эпидемия және төтенше жағдайлар режимі, эмбарго және т.б.. 16.3. Еңсерілмес күштер жағдаяттары туындаған кезде, Шарт бойынша міндеттемелерін орындауға мүмкіндігі болмаған Тарап, аталған жағдаяттары туындаған датасынан 5 (бес) күнтізбелік күні аралығында екінші Тарапқа оқиға басталған себебі жазбаша көрсетілген ұйғарымын жолдауға міндетті. Форс-мажорлық әрекеттері құзырлы органдардың тиісті құжаттарымен расталуы тиіс. 17. Жемқорлыққа қарсы ескертпе 17.1. Шартты орындау барысынла Сақтандырушы және Сақтанушы жемқорлыққа қарсы тұру шараларын қолдануға және жемқорлыққа қарсы күресу заңының талаптарын сақтауға және Сақтандырушының Жемқорлыққа қарсы саясатын орындауға міндеттенеді, соның ішінде, Шарттың әр тарапы және аффилирленген (қарымқатысты) тұлғалары, қызметкерлері және өкілдері ақшалай қаражатты, гонорар, заемдарды сыйлықтарды, және басқа тиіссіз төлемдерді, пайданы немесе басымдылықты тікелей немесе жанама жеке пайда немесе үшінші тұлғалардың пайдасына әрекеттеріне әсер беру немесе Шарт бойынша пайдалы шешім шығару мақсатында ұсынбайтынына кепілдеме береміз.	ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 16.2. Для целей настоящего раздела «обстоятельство непреодолимой силы» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться такими действиями, как военные действия, природные или стихийные бедствия, карантин, эпидемии, режим чрезвычайного положения, эмбарго и другие. 16.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, для которой становится невозможным выполнение своих обязательств по Договору, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты их возникновения направить другой Стороне письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Действие форс-мажорных обстоятельств должно подтверждаться соответствующими документами компетентных органов. 17. Антикоррупционная оговорка 17.1. В процессе исполнения Договора Страховщик и Страхователь обязуются принимать все необходимые меры для предотвращения коррупции и соблюдения антикоррупционных законов и Антикоррупционной политики Страховщика, в том числе гарантировать, что каждая из сторон Договора, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и посредники не вправе ни прямо, ни косвенно предлагать и выплачивать денежные средства, гонорары, займы, подарки, иные ненадлежащие платежи или выгоды и преимущества, как в личных целях, так и в пользу третьих лиц с целью оказания влияния на их действия и решения по Договору или получения иных неправомерных преимуществ в связи с его исполнением.
---	---

Пронумеровано и прошнуровано
на 26 листах

